

1502826-22.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... Penal. Quanto ao segundo delito de roubo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I. Já em relação ao terceiro crime de roubo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal. Em relação ao quarto delito de roubo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502826-22.2021.8.26.0540 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502826-22.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323196/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 21645509 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3567/21/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3567/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2323196 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS ALVES PORTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de MATHEUS ALVES PORTO, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática dos delitos de roubos com causas de aumento, consoante tipificação do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal. Quanto ao segundo delito de roubo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I. Já em relação ao terceiro crime de roubo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal. Em relação ao quarto delito de roubo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal. Por fim, em

relação ao último delito de tentativa de crime de roubo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, tudo na forma do artigo 71, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 28 de novembro de 2021, por volta de 04h40min, na rua Nelson, altura do nº.: 33, Bairro Mauá, na cidade de São Caetano do Sul, EZEQUIEL RAUL OLIVEIRA DA SILVA, MATHEUS ALVES PORTO e WILLIAM SANTOS DA SILVA, agindo em concurso entre eles, com identidade de propósitos e unidade de desígnios subtraíram, em proveito comum ou alheio, mediante grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo, além de emprego de violência, consistente em desferir uma "coronhada" na vítima Leandro José Marcelino da Luz, golpeando com o revólver cromado a testa do ofendido, a par do que o levou a cair, lesionando o ombro, com a produção de lesões corporais, o veículo GM/SPIN, placas ETE-5I04, avaliado em R\$84.000,00, uma aliança, uma carteira com documentos pessoais, uma mochila da marca "Evolution" contendo objetos de trabalho, uma mala com roupas, um aparelho de telefone celular Motorola/Moto C, um aparelho de telefone celular Samsung - Galaxy J6, uma mala com ferramentas diversas e molho de chaves, bens esses avaliados num total de R\$1.920,00, além da quantia de R\$100,00 em espécie, tudo de propriedade de Leandro José Marcelino da Luz, além de uma aliança e corrente de ouro e molho de chaves pertencentes a Michele Aliete Aleixo Porto. Consta ademais que, na sequência, na rua Abernésia, altura do nº.: 766, Bairro Santa Maria, nesta cidade, EZEQUIEL RAUL OLIVEIRA DA SILVA, MATHEUS ALVES PORTO e WILLIAM SANTOS DA SILVA, agindo em concurso entre eles, com identidade de propósitos e unidade de desígnios subtraíram, em proveito comum ou alheio, mediante grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo, o veículo Hyundai/Tucson, placas EXY-9074, avaliado em R\$40.000,00, além de uma carteira contendo documentos pessoais, uma mochila, e um aparelho de telefone celular "Xiaomi-Redmi Note 8", dois relógios "Cassi-G-Shok", bens estes avaliados em R\$2.730,00, tudo de propriedade de Danilo de Oliveira. Consta outrossim, também na sequência, por volta de 05:10 horas, na rua Piracicaba, Bairro Valparaíso, nesta cidade, EZEQUIEL RAUL OLIVEIRA DA SILVA, MATHEUS ALVES PORTO e WILLIAM SANTOS DA SILVA, agindo em concurso entre eles, com identidade de propósitos e unidade de desígnios subtraíram, em proveito comum ou alheio, isso fazendo mediante grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo, o veículo Hyundai/Tucson, placas ESS-2274, avaliado em R\$33.000,00, um aparelho de telefone celular Samsung-A50, além de um relógio e uma carteira com documentos pessoais, a serem oportunamente avaliados, além da quantia de R\$60,00 espécie, tudo de propriedade de Andrews Moreno Cardoso, bem como a quantia de R\$900,00 em espécie, uma carteira Calvin Klein com documentos, pertencentes a André Cardoso da Silva, avaliada em R\$150,00. Consta ainda que, em mesma data, por volta de 05:20 horas, na avenida Vivaldi, altura do nº.: 220, Rudge Ramos, na cidade de São Bernardo do Campo, EZEQUIEL RAUL OLIVEIRA DA SILVA, MATHEUS ALVES PORTO e WILLIAM SANTOS DA SILVA, agindo em concurso entre eles, com identidade de propósitos e unidade de desígnios subtraíram, em proveito comum ou alheio, isso fazendo mediante grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo, o veículo VW/UP, placas FUP-9218, avaliado em R\$38.000,00, além de um par de tênis Mizuno-Wave e um relógio Raphael Steefens, ambos avaliados em R\$1.000,00, além de uma corrente de prata, um aparelho de telefone celular Samsung-S10E, bem como documentos do veículo, tudo pertencente a João Pedro Gonçalves Passarini, além de uma carteira com documentos pessoais, e a quantia de R\$220,00 de propriedade de Mateus Magalhães Salles dos Santos. Consta, por fim, que, no mesmo dia, na sequência (por volta de 05:30 horas), no cruzamento entre as ruas Ester e Itapeti, Vila Alpina, nesta cidade, EZEQUIEL RAUL OLIVEIRA DA SILVA, MATHEUS ALVES PORTO e WILLIAM SANTOS DA SILVA, agindo em concurso entre eles, com identidade de propósitos e unidade de desígnios tentaram subtrair, em proveito comum ou alheio, mediante grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo, o veículo Nissan/Kicks, placas EEJ-2A73, avaliado em R\$98.000,00, de propriedade de Israel Luiz Alves.

Denúncia às fls. 07/14, recebida tão somente em relação ao réu MATHEUS pela decisão de fls. 156/160 na data de 16 de dezembro de 2021.

Defesa preliminar apresentada à fl. 315 e analisada na mesma data de 02 de fevereiro de 2022, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal. Ainda em 02 de fevereiro de 2022, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, sete vítimas, duas testemunhas arroladas pela acusação (policiais militares), sendo, ao final, interrogado o réu – que admitiu parcialmente a prática delitiva. Em alegações finais, pleiteou o Ministério Público a total procedência da ação com a correspondente condenação dos réus, nos termos da exordial acusatória.

Já a Defesa, por meio de seus memoriais de fls.321/324, de sua vez, pugna pela consideração de circunstâncias atenuantes, formulando pleitos subsidiários.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em sua integralidade. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada de forma isenta de dúvidas pelos boletins de ocorrência (fls. 29/44), auto de exibição e apreensão de fl. 47/51, laudos de fls. 221/242 e pela prova oral encartada nos autos.

A autoria delitiva, da mesma forma, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório dos autos.

Exposição da prova.

A vítima Sr. LEANDRO JOSÉ MARCELINO DA LUZ confirmou ter sido vítima de roubo, no período da manhã, no bairro Mauá, em São Caetano do Sul. Informou que veículo pertencia à empresa para a qual trabalha. Narrou que primeiramente apareceu um rapaz, com arma de fogo, abordando sua esposa. Esse rapaz desferiu contra ele uma coronhada, perguntando se ele era policial – ainda ostenta marca do golpe que lhe foi desferido. Igualmente caiu e acabou por lesionar o ombro. De sua esposa tomaram uma corrente e uma aliança. No veículo levado estavam aparelhos celulares. Descreveu o primeiro roubador (aquele que lhe exibiu arma de fogo) como sendo moreno, magro e cerca de 1,75 m, portador de tatuagens no pescoço, com dentição desalinhada. Um segundo roubador tinha a pele mais escura. Não se recorda das características do 3º roubador. Na sequência, comunicou os fatos à PM, tendo sido seu veículo recuperado cerca de meia hora após, vindo o declarante a saber que outros delitos teriam sido praticados pelo mesmo grupo. Em solo policial reconheceu dois detidos. Aos questionamentos da Defesa, relatou que o agente baleado foi o que lhe desferiu a coronhada. Em juízo, reconheceu o réu apresentado como sendo aquele que primeiro abordou o casal.

A vítima Sra. MICHELE ALIETE ALEIXO PORTO confirmou ser esposa do primeiro ofendido, narrando a abordagem nos mesmos moldes que seu marido. Reiterou ter sido ela a primeira pessoa abordada, tendo sido posta uma arma em sua cabeça. Confirmou terem sido retiradas sua aliança e uma corrente de ouro, bem como as agressões sofridas por seu esposo, que chegou a sangrar em virtude da coronhada. Declarou ter reconhecido apenas o roubador que primeiro a abordou, a quem descreveu como moreno, mais baixo que seu esposo (que tem cerca de 1,80 m), magro, jovem e com tatuagem no pescoço. Não teve dúvidas no reconhecimento de tal agente na esfera policial. Em juízo, reconheceu o réu que lhe foi exibido.

O ofendido Sr. DANILO DE OLIVEIRA SILVA confirmou ter sido vítima de roubo na ocasião em que retornava de uma festa, tendo sido abordado por 3 ou 4 rapazes, que

desembarcaram do veículo. Relatou o que lhe fora subtraído, além do veículo. Foi determinado a ele que deixasse o local dos fatos, vindo o declarante a ver os agentes retirarem bens de outro veículo e passarem para seu automóvel. Não conseguiu visualizar o rosto do rapaz que lhe abordou, razão pela qual não pode descrevê-lo. Recuperou seus bens, tendo sido chamado no Distrito Policial para proceder o reconhecimento, tendo reconhecido apenas a arma utilizada na prática delitiva.

O ofendido Sr. JOÃO PEDRO GONÇALES PASSARINI relatou que voltava, juntamente com Mateus, um seu amigo, quando um veículo Tucson interceptou a trajetória do automóvel que eles estavam, passando a subtrair alguns bens (corrente, tênis), além do próprio veículo. De seu amigo foi levada uma carteira. Recordou-se que arma utilizada era de cor prata. Descreveu o agente como sendo moreno, pouco mais de 1,70 m, aproximadamente 20/22 anos, com tatuagem no pescoço. Não consegue descrever os demais agentes. Recuperou seu veículo com avarias, relógio e tênis. Seu amigo recuperou a carteira. Também notou que os agentes fizeram transbordo de malas do veículo em que estavam para o do declarante. Em solo policial, reconheceu o réu por fotografia, não ostentando dúvidas a respeito. Em juízo,

A vítima Sr. ANDREWS MORENO CARDOSO relatou que por volta das 5 horas da manhã, na companhia de seu irmão, passava próximo à Avenida Atlântica, quando um veículo colidiu com o seu, saindo daquele automóvel três rapazes, um deles armado (moreno, magro, de cabelos raspados, jovem - entre 20/23 anos). Descreveu a arma usada como "cromada". Recuperou seu relógio e sua carteira. A carteira de seu irmão também foi recuperada. Em juízo, reconheceu o réu por semelhança. Em solo policial, reconheceu o réu por fotografia, eis que ele, o réu, havia sido alvejado quando praticava outro roubo.

A vítima Sr. ANDRÉ CARDOSO DA SILVA relatou que estava com seu irmão, o também ofendido Andrews, quando foram abordados por alguns rapazes, os quais, passaram a exigir a entrega de bens e do veículo. Relatou que foi liberado antes de seu irmão. Informou não ter visualizado o rosto dos roubadores. Confirmou os bens que lhe foram subtraídos, informando haver recuperado a carteira com dinheiro e documentos. Descreveu a arma usada como cromada, sendo esta reconhecida em Delegacia de Polícia. Viu um dos agentes carregando uma mala de viagem.

O policial militar Sr. ISRAEL LUIZ ALVES, também vítima, relatou que estava se dirigindo ao quartel quando teve a trajetória de seu veículo interceptada, razão pela qual acabou por disparar contra os indivíduos que pretendiam levar seu veículo. Referidos rapazes estavam em um veículo Volkswagen e trafegavam no contrafluxo. Descreveu a arma usada pelos agentes como cromada. Confirmou que tais rapazes estavam com malas que pretendiam colocar em seu veículo. Relatou que atirou somente na direção do que se encontrava armado.

O policial Sr. Marcos Lemos, na qualidade de testemunha, portanto sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relatou que sua função foi preservar o local onde o agente foi roubado. Recordou-se que a arma apreendida era calibre 32, cromado. Descreveu alguns pertences que se foram deixados no local, inclusive malas de viagens.

A testemunha Sra. Gabriela Santos de Oliveira, policial militar, em síntese, reiterou o relato do PM Marcos Lemos, seu companheiro de farda.

Por fim, o réu, em seu interrogatório, relatou que estava em um baile "funk" e, de lá saindo, praticou o roubo na companhia de dois comparsas. Informou que estava sob efeito de álcool. A arma de fogo utilizada não funciona. Confirmou já haver sido preso anteriormente, também por roubo. Negou, todavia, ter dado coronhada na primeira vítima.

Análise e valoração da prova.

Pois bem.

Diante da prova produzida, é certa a autoria delitiva, não havendo ponto controverso a respeito, mormente em face da confissão do réu, ainda que tenha sido negada a prática de atos de violência real contra uma das vítimas. De qualquer forma, tal confissão não se faz prova isolada nos autos, pois encontra-se amparada por demais elementos de prova, tal qual exposto no tópico anterior.

As vítimas não apenas narraram como se deram os crimes que sofreram como, em juízo, reconheceram o réu, repetindo, neste particular, o reconhecimento já efetuado na fase policial. Juntamente ao reconhecimento efetuado, a forma como o réu fora preso – nas dependências da UPA Vila Sacadura Cabral, para onde foi levado para ser socorrido, eis que alvejado pela última das vítimas, que é policial militar – também deixa claro ser ele um dos agentes dos roubos em séries perpetrados na data de 28 de novembro de 2021.

Em suma, nada há que possa infirmar a prova produzida com fins ao estabelecimento da responsabilidade penal do réu, que agiu em comparsaria e emprego de arma de fogo nos cinco roubos descritos na peça incoativa.

No tocante à causa de aumento da pena do roubo consistente no concurso de agentes, restou ela devidamente comprovada pelas provas produzidas em juízo, com destaque à narrativa das vítimas dos roubos. Igualmente, foi comprovada a causa de aumento da pena referente ao emprego de arma de fogo, também por conta do quanto narrado pelas vítimas.

Desta maneira, não se há de falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público.

Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão. Deixo consignado que, em virtude do caráter serial dos delitos, praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e modus operandi, serão todos eles considerados como uma unidade, em consonância com o instituto da continuidade delitiva, tal qual previsão do art. 71 do Código Penal.

Dosimetria das penas.

Ao delito capitulado pelo art. 157 do Código Penal é prevista pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em primeira fase de estabelecimento de sanção, devem ser consideradas desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas do art. 59 do Código Penal. Conforme depura-se da leitura atenta do art. 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base não se circunscreve à análise dos antecedentes dos réus. Antes, referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, além das anotações constantes da folha de antecedentes (fls. 80/84), de se destacar o desvalor da conduta do réu, que agiu com violência que excede àquela que se faz necessária para fins de intimidação da vítima. Tais fatos apontam para problemas de personalidade a merecer maior censura, tratando-se, verdadeiramente, de personalidade violenta e não afeita ao bom convívio social. Por tais motivos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em segunda fase, compenso a comprovada reincidência específica (fls. 80/84) com a parcial confissão.

Na terceira e última etapa de fixação, majoram-se as penas haja vista as duas causas de aumento da pena. Dada a concorrência de causas, aplicando-se o preceito do art. 68 do Código Penal, considera-se unicamente a causa que mais aumento – 2/3 (dois terços), passando a sanção ao quantum de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Por fim, também nesta terceira fase, em razão da continuidade delitiva, em razão do exacerbado número de ataques patrimoniais e, pois, de vítimas – 5 roubos e 8 vítimas (em alguns dos roubos houve concurso formal), aumento a pena na proporção de 2/3 (dois terços), restando a pena definitivamente fixada em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário mínimo legal – valendo consignar que, no tocante à multa, aplica-se a norma do art. 72 do Código

Penal. No tocante à majoração máxima por conta da continuidade delitiva, vale ressaltar que, além do número de crimes e de vítimas, a conduta do réu tangencia a figura do crime continuado específico previsto pelo parágrafo único do art. 71 do Código Penal. Logo, benéfico ainda se mostra a incidência do caput do art. 71 do referido diploma normativo, mesmo com majoração em patamar máximo.

Não se mostra possível, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do citado diploma legal, eis que os delitos pelo qual o acusado está sendo condenado é caracterizado pela prática de atos de grave ameaça contra pessoa, sem desconsiderar o quantum da pena corporal fixada.

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo procedente a presente ação penal para condenar o denunciado MATHEUS ALVES PORTO (RG 57.161.859) às penas totais de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário mínimo legal por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, uma delas na forma tentada e quatro na forma consumada, tudo na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, consoante fundamentação supra.

Conforme parâmetros ditados pelo art. 33 do Código Penal, observando-se, sobremaneira, o quantum das penas, bem como as condições judiciais desfavoráveis do réu, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena.

Não se permite ao réu, ademais, aguardar o trânsito em julgado deste decisum para início do cumprimento de pena, eis que presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 313 do Código de Processo Penal). Não por outra razão aguardou a audiência estando encarcerado, haja vista a necessidade de proteção à ordem pública. Expeça-se, pois, o competente ofício para que seja ele mantido no cárcere.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se ofício à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal) e o necessário para pagamento da multa, não se havendo de falar em isenção dela na medida que o réu constituiu patrono particular.

Expeça-se guia de recolhimento provisória e, posteriormente, a guia definitiva.

P. R.I.C.

Santo André, 11 de fevereiro de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS

Juiz de Direito

Santo André, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA